

## 개선요구

제 목 「소송업무처리 규정」 불합리

소 관 부 서(기관) 〰〰〰〰〰〰〰

조 치 부 서(기관) 〰〰〰〰〰〰〰

내 용

## 1. 업무 개요

공사(公社)는 소송업무의 효율적 수행과 적절한 관리를 도모하기 위하여 「소송업무처리 규정」(이하 “「규정」”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

## 2. 판단 기준

공사의 사업 영역 확대와 사회적 이슈<sup>1)</sup> 증가 등에 따라 대내외 경영·행정환경이 급격히 변화하고 있고 이에 따라 공사 임직원(이하 “직원”이라 한다)은 직무상 행위와 관련한 각종 민원, 신고 등에 의해 민사, 행정 또는 형사소송의 당사자가 될 가능성도 점차 높아지고 있는 실정이다.

따라서 이러한 여건 변화에 맞춰 공사는 직원이 고의 또는 중과실 없이 행한 업무로 각종 소송의 당사자가 된 경우 이를 지원하여 구성원들이 보다 능동적이고 적극적<sup>2)</sup>으로 일할 수 있는 업무 분위기와 조직문화를 조성하는 것이 바람직하다.

1) 갑질·직장 내 괴롭힘 근절, 국민 알권리 충족, 사회적 약자 보호 강화 등 사회적 이슈 증가

2) 정부는 관계부처 합동으로 적극행정을 공직사회의 조직문화로 정착시키기 위해 적극행정에 대한 구상권 제한과 적극행정 공무원 소송지원 등을 주요내용으로 하는 적극행정 면책, 지원 및 보상 방안을 발표(20XX. X. XX.) 하였으며 ▼▼▼▼의 「적극행정 운영 지침」(20XX. X.)에도 이러한 내용이 포함되어 있음.

또한, 완화된 적극행정면책 요건을 주요내용으로 하는 「공공감사에 관한 법률 시행령」(대통령령 제29764호)이 공포·시행(20XX. X. XX.)됨에 따라 공사는 이를 반영하여 「감사직무 규정」을 개정하였음.(20XX. X. XX.)

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 「규정」 제3조(용어의 정의) 제1호에 따르면 ‘소송’은 공사를 당사자로 하는 민사·행정소송과 직원의 고의 또는 중과실 없이 행한 직무상 행위로 피의 또는 피소된 형사소송으로 그 범위를 한정하고 있다.

그 결과 공사 직원이 고의 또는 중과실 없이 맡은 업무를 행하였음에도 각종 소송의 당사자가 된 경우에 공사로부터 어떠한 지원도 받지 못한 채 당사자 본인이 직접 변호사 선임, 소송비용 부담 등 소송의 전 과정을 진행해야 하는 실정이다.

이에 따라 직원들 사이에서는 본인의 정당한 업무처리에도 불구하고 소송의 당사자가 된 경우에 회사로부터 보호를 받지 못한다는 인식이 자리 잡게 되어 업무수행 과정에서 일일이 책임 소재를 따지는 등 소극적으로 업무를 처리하게 될 우려가 있다.

**관련부서(기관) 의견**      〰〰〰〰처는 감사결과를 수용하면서 고의 또는 중과실 없이 행한 직무상의 행위로 각종 소송의 당사자가 된 임직원에 대하여 공사 차원의 지원이 가능하도록 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

### 조치할 사항

〰〰〰〰처장은

공사 임직원이 고의 또는 중과실 없이 행한 직무상의 행위로 각종 소송의 당사자가 된 경우 이에 대한 공사의 지원이 이루어질 수 있도록 「소송업무처리 규정」을 개정하시기 바랍니다.(개선)